國際私法主題整理：總論

> 整理範圍：108-114年司律一試國際私法考題
> 涵蓋主題：涉外事件認定、本國法認定、一國數法、反致、定性、公序良俗、屬人法主義、當事人合意
> 題數：9 題

壹、涉外事件之認定

一、涉外民事事件的判斷（114年第1題）

下列何者非屬涉外民事事件？

(A) 我國人甲於新竹向我國人乙購買一輛德國製之汽車，後因該買賣契約是否成立生效於我國法院進行訴訟
(B) 我國人甲於日本向我國人乙購買一棟位於新竹之房屋，後因該買賣契約是否成立生效於我國法院進行訴訟
(C) 我國人甲在臺南開車不慎，撞傷日本人乙，乙於我國法院對甲提起訴訟，請求侵權行為之損害賠償
(D) 我國人甲在日本收養日本人乙，收養後甲、乙長期居住於我國，關於該收養是否成立生效於我國法院進行訴訟

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 非涉外（本題答案）	當事人均為我國人、行為地在我國、標的物雖為德國製但不影響法律關係之涉外性。**物品產地**不構成涉外因素。
(B)	✗ 屬涉外	行為地在**日本**，構成涉外因素。
(C)	✗ 屬涉外	當事人之一為**日本人**，構成涉外因素。
(D)	✗ 屬涉外	被收養人為**日本人**且收養地在**日本**，構成涉外因素。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 涉外因素判斷：
>
> - **當事人國籍**：一方為外國人 → 涉外
> - **行為地**：行為發生於外國 → 涉外
> - **標的物所在地**：標的物在外國 → 涉外
> - 物品之「**製造地/產地**」→ **非涉外因素**

貳、本國法之認定

一、當事人本國法之決定（114年第2題）

關於當事人本國法之認定，下列敘述何者正確？

(A) 當事人有多數國籍時，應適用其住所地法
(B) 當事人有多數國籍，而其中之一為我國國籍時，應以我國法為其本國法
(C) 當事人無國籍，且住所不明時，應適用其居所地法
(D) 當事人無國籍時，應適用其關係最切之法律

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	多數國籍時並非一律適用住所地法。依涉外民事法律適用法§2，有我國國籍者以**我國法**為本國法；無我國國籍者以**關係最切國籍**之國法為本國法。
(B)	✗ 錯誤	此敘述不完整。§2第1項規定當事人有多數國籍時，以關係最切之國籍國法為本國法，但「**應先以我國法為其本國法**」之規定見於§2第1項但書。該但書限於**內外國籍衝突**。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依§2第3項，當事人**無國籍**時依其**住所地法**；住所不明時依其**居所地法**。
(D)	✗ 錯誤	無國籍時依**住所地法**，非關係最切之法律。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 涉外民事法律適用法§2 本國法之認定：
>
> - **多數國籍（含我國）**→ 以我國法為本國法
> - **多數國籍（不含我國）**→ 關係最切之國籍國法
> - **無國籍** → 住所地法 → 住所不明時居所地法

二、一國數法之解決方法（108年第2題）

關於一國數法之發生原因與解決方法，下列敘述何者正確？

(A) 依我國涉外民事法律適用法第5條之規定，僅在於解決因國內存在複數法域而產生之一國數法問題
(B) 以間接指定原則與關係最切原則定其應適用之法律
(C) 依當事人之住所地法定其應適用之法律
(D) 依當事人之居所地法定其應適用之法律

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	§5不僅解決國內複數法域問題，亦涵蓋因宗教、種族等原因產生之一國數法問題。
(B)	☑ 正確（本題答案）	依§5，一國數法時，依該國關於法律適用之規定（**間接指定原則**）；若無此規定，以**關係最切**之法律為準據法。
(C)	✗ 錯誤	非一律依住所地法，而是優先依該國法律適用規定，無時始採關係最切原則。
(D)	✗ 錯誤	非依居所地法。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 一國數法（涉外民事法律適用法§5）：
>
> - **第1步**：依該國關於法律適用之規定（間接指定）
> - **第2步**：無此規定時，依**關係最切原則**
> - 發生原因：國內複數法域、宗教、種族等

參、反致

一、反致之適用範圍（110年第1題）

關於涉外民事事件準據法之適用，下列何者應考慮反致？

(A) 涉外侵權行為
(B) 涉外無因管理
(C) 涉外非給付型不當得利
(D) 涉外買賣契約之行為能力

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 不適用反致	侵權行為依行為地法（§25），非以屬人法為連繫因素，**不考慮反致**。
(B)	✗ 不適用反致	無因管理依其事務管理地法（§24），**不考慮反致**。
(C)	✗ 不適用反致	非給付型不當得利依其利益之受領地法（§24），**不考慮反致**。
(D)	☑ 應考慮反致（本題答案）	行為能力依**本國法**（§10），以國籍為連繫因素。依§6，依本法適用當事人本國法時，如依其本國法應適用中華民國法律者，適用中華民國法律（**反致**）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 反致（涉外民事法律適用法§6）：
>
> - **適用反致**：以「本國法」為連繫因素之事項（行為能力、身分、繼承等）
> - **不適用反致**：侵權行為、無因管理、不當得利、契約等（非以屬人法為連繫因素）

肆、定性

一、定性問題之解決（110年第2題）

我國人甲與 A 國人乙為夫妻，乙為請求甲負擔扶養義務而在我國法院提起訴訟，甲主張夫妻間之扶養義務應依婚姻效力之準據法，乙則主張應依扶養之準據法。下列敘述何者正確？

(A) 本案涉及定性問題中有關準據法適用的定性
(B) 關於定性，實務見解多採最重要牽連關係說
(C) 關於定性，實務見解多採本案準據法說
(D) 關於定性，實務見解多採法庭地法說

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	本案涉及的是**選法層次**的定性（應歸入婚姻效力還是扶養之衝突規則），即定性問題中之**法律關係歸類**問題。
(B)	✗ 錯誤	定性問題**非採**最重要牽連關係說。
(C)	✗ 錯誤	本案準據法說（以準據法所屬法律體系為定性標準）**非**我國實務多數見解。
(D)	☑ 正確（本題答案）	我國實務見解多採**法庭地法說**（lex fori），即以法庭地之我國法為定性之標準。

二、分配請求權之定性（108年第9題）

A國籍乙妻對於與其同國籍的甲夫死後，在臺灣所遺留的財產，主張分配請求權而於我國法院涉訟，我國受訴法院於決定準據法時，應依何國的法律定性？

(A) 依我國法
(B) 依A國法
(C) 依其繼承的準據法
(D) 依其婚姻效力的準據法

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	定性問題依**法庭地法說**，以我國法為定性標準。乙妻之分配請求權應依**我國法**決定其應歸入婚姻效力、夫妻財產制或繼承之衝突規則。
(B)	✗ 錯誤	非依當事人本國法定性。定性採法庭地法說。
(C)	✗ 錯誤	尚須先經定性始能確定適用何衝突規則，非預先依繼承準據法。
(D)	✗ 錯誤	同理，亦須先經定性，非預先依婚姻效力準據法。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 定性：
>
> - 我國實務採**法庭地法說**（依我國法定性）
> - 分配請求權之定性：依我國法決定歸入何種衝突規則
> - 定性 ≠ 準據法之適用

伍、公序良俗

一、外國法之排除適用（110年第3題）

下列何種情形，我國法院得依涉外民事法律適用法第8條之規定，排除外國法之適用？

(A) 以甲國法為準據法時，免除權利瑕疵擔保責任
(B) 以乙國法為準據法時，得請求3倍懲罰性損害賠償
(C) 以丙國法為準據法時，以月息2%計算利息
(D) 以丁國法為準據法時，禁止離婚

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 不得排除	免除權利瑕疵擔保為**私法自治範疇**，未違反公序良俗。
(B)	✗ 不得排除	3倍懲罰性賠償雖與我國制度不同，但**未必**構成公序良俗之違反。

(C) ✗ 不得排除　　月息2%之利率計算屬契約自由事項，未違反公序良俗。
(D) ☑ 得排除（本題答案）禁止離婚**違反我國公序良俗**。我國法律保障當事人之離婚自由，完全禁止離婚之外國法，得依§8排除適用。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 涉外民事法律適用法§8 公序良俗條款：
>
> - 外國法適用之結果**違反中華民國公序良俗**者 → 排除適用
> - 禁止離婚 → **違反公序良俗**
> - 懲罰性賠償、免除擔保、高利率 → 原則上**不構成**違反

陸、當事人合意

一、當事人合意適用法律之範圍（111年第10題）

向我國法院起訴之涉外事件，下列敘述何者正確？

(A) 確認抵押權不存在之涉外事件，當事人得合意適用我國法
(B) 確認婚姻無效之涉外事件，當事人得合意適用我國法
(C) 不當得利利益返還之涉外事件，當事人得合意適用我國法
(D) 確認親子關係存在之涉外事件，當事人得合意適用我國法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	抵押權屬**物權**事項，依物之所在地法（§38），當事人**不得合意**變更。
(B)	✗ 錯誤	婚姻效力屬**身分法**事項，當事人**不得合意**選擇準據法。
(C)	☑ 正確（本題答案）	不當得利屬**債之關係**，依涉外民事法律適用法，當事人**得合意適用**特定法律。
(D)	✗ 錯誤	親子關係屬**身分法**事項，當事人**不得合意**選擇準據法。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 當事人意思自主原則之範圍：
>
> - **得合意選法**：契約債務、不當得利等債之關係
> - **不得合意選法**：物權、身分（婚姻、親子）、繼承等

柒、屬人法主義之適用

一、屬人法主義與非屬人法之區分（109年第1題）

下列法律關係，何者不採屬人法主義？①自然人的行為能力 ②監護宣告 ③債權行為的成立及效力 ④婚姻的成立 ⑤因侵權行為而生之債

(A) ④⑤
(B) ①②④
(C) ②③④
(D) ③⑤

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	④婚姻成立依各自**本國法**（§46），屬屬人法主義。
(B)	✗ 錯誤	①行為能力依本國法（§10）、②監護宣告依本國法（§13）、④婚姻依本國法，均屬屬人法主義。
(C)	✗ 錯誤	②監護宣告依本國法，屬屬人法主義。
(D)	☑ 正確（本題答案）	③債權行為之成立及效力依當事人合意或關係最切法（§20），⑤侵權行為依行為地法（§25），均**非屬人法主義**。

[!NOTE]
重點整理
屬人法主義之適用範圍：

- **採屬人法**：行為能力、監護宣告、婚姻成立、繼承等（依本國法）
- **不採屬人法**：債權行為（當事人合意/關係最切）、侵權行為（行為地法）、物權（物之所在地法）

資料來源： 108–114 年司律一試國際私法考古題
最後更新： 2026-06-19